Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Wijianto Bin Sukiman**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Kenongorejo Rt.016 Rw.002 Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Wijianto Bin Sukiman ditangkap pada tanggal **8 Agustus 2022**, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap / 65 / VIII / RES 4.2 / 2022 / Ditresnarkoba dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 ;
3. **Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;
4. **Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
5. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM yang berkantor di Pengadilan Negeri Madiun berdasarkan Penetapan Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

149/Pid.Sus/2022/PN Mad. tanggal 29 November 2022, untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini selama proses pemeriksaan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin MUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika,*** sebagaimana dalam **dakwaan Pertama kami.**

2) Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin MUKRI **selama 11 (Sebelas) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, subsider **1 (satu)** tahun penjara.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi **kode A;**

2. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi **kode A1**;

3. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi **kode A2**;

4. 1 (satu) kantong plastic diberi **kode A3** berisi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31;
b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32;
c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33;
d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34;
e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35;
f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36;
g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37;
h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38;
i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39;
j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310;

5. 1 (satu) kantong plastic diberi **kode A4** berisi :
a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41;
b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42;
c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43;
d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44;
e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45;
f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46;
g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48;

i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49;

j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410;

k. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411;

6. 1 (satu) kantong plastic diberi **kode A5** berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51;

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52;

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53;

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54;

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55;

7. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi **kode A6;**

8. 1 kantong plastic diberi **kode A7** berisi:

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71.

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72.

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73.

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74.

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75.

9. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi **kode A8.**

10. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah;

11. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305;

13. 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1.

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2.

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3.

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4.

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5.

f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6.

g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7.

h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8.

i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9.

j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10.

k. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11.

14. 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan / wadah narkotika jenis sabu,

15. 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu,

16. 1 (satu) buah ponsel merk oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 08213224772

17. 1 (satu) buku tahapan BCA Nomor rek. 3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO.

18. 2 (dua) box berisi kantong plastic klip .

Dirampas untuk dimusnahkan .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total **Rp 11.575.000; (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara.**

4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

a. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

b. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama diperiksa dalam persidangan;

c. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini untuk memberikan putusan :

1. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya atau setidak-tidaknya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMD MUKSIN Bin MUKRI (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI di Desa Kenongorejo Rt.002 Rw.001 Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, akan tetapi karena terdakwa ditahan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika ,*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di Perumahan Komplek Asrama petugas Lapas Klas II Madiun Jl.Yos Sudarso Kec.Manguharjo Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap saksi BARTA BIMA RACHMAWAN Als. BIMO Bin WIDJIANTO (dalam berkas terpisah) karena kedapatan telah memasukkan barang berupa narkotika dengan cara melempar dengan menggunakan ketapel dari halaman luar penjara berupa 1 (satu) buah lilitan bulat plester transparan dan kertas warna ungu dan didalam tisu tersebut setelah dibuka berisi pemberat batu serta 1 (satu) kantong plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 gram yang diterima oleh narapidana atas nama Sdr.HERU PRAKOSO WICAKSONO dan Sdr. SUSANTO WIBOWO , dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BARTA BIMA RACHMAWAN Als. BIMO Bin WIDJIANTO menerangkan sebelumnya menyuruh saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI Bin LAMIDI untuk membuatkan ketapel yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI Bin LAMIDI dan ditemukan seperangkat alat konsumsi narkotika jenis sabu dan menerangkan pernah membeli narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI dan Terdakwa yang saat itu berada dirumah saksi MUHAMAD MUKSIN dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A;
2. (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2;
4. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi:

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31;
b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32;
c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33;
d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34;
e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35;
f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36;
g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37;
h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38;
i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39;
j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310;

5. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41;
b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42;
c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43;
d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44;
e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46;

g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47;

h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48;

i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49;

j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410;

k. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411;

6. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51;

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52;

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53;

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54;

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55;

7. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6.

8. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71.

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72.

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74.

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75.

9. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8.

10. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah;

11. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;

12. 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305;

13. 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1.

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2.

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3.

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4.

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5.

f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6.

g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7.

h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8.

i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9.

j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10.

k. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11.

14. Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp 11.575.000;

15. 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan / wadah narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI menerangkan bahwa 47 paket narkotika jenis sabu tersebut siap diedarkan dengan berat total 56, 36 gram yang terdiri dari berbagai ukuran berat yang sudah dimasukkan didalam plastik masing-masing satuan dengan berat 0,36 gram , 0,18 gram dan 0, 24 gram untuk persediaan apabila ada pembeli yang membutuhkan , yang mana untuk berat supra (0,36 gram) dijual dengan harga Rp.400.000,- untuk berat Pahe(0,18 gram) dijual dengan harga Rp.200.000,- sedangkan untuk berat pahe +(0,24 gram) dijual dengan harga Rp.300.000,-;

Bahwa alat yang dipergunakan untuk menyetor/ membayar dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) buah ponsel merk OPPO type A53 warna hitam terpasang nomor : 0812132247723 terdapat mobile banking BCA dengan nomor .rekening 3280327408 an. AGUS WIJIANTO.

Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir Narkotika yang tugasnya mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu serta mentranfer uang pembelian narkotika atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI yang tujuannya untuk mendapatkan upah berupa uang dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 06851/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C , yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor : 114308/2022/NNF s/d 14355/2022/ NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut disita dari saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 3 Oktober 2022 telah memeriksa Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN, dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi Zat Narkoba.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI di Desa Kenongorejo Rt.002 Rw.001 Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, akan tetapi karena terdakwa ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di Perumahan Komplek Asrama petugas Lapas Klas II Madiun Jl.Yos Sudarso Kec.Manguharjo Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap saksi BARTA BIMA RACHMAWAN Als. BIMO Bin WIDJIANTO (dalam berkas terpisah) karena kedapatan telah memasukkan barang berupa narkotika dengan cara melempar dengan menggunakan ketapel dari halaman luar penjara berupa 1 (satu) buah lilitan bulat plester transparan dan kertas warna ungu dan didalam tisu tersebut setelah dibuka berisi pemberat batu serta 1 (satu) kantong plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 gram yang diterima oleh narapidana atas nama Sdr.HERU PRAKOSO WICAKSONO dan Sdr. SUSANTO WIBOWO , dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BARTA BIMA RACHMAWAN Als. BIMO Bin WIDJIANTO menerangkan sebelumnya menyuruh saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI Bin LAMIDI untuk membuatkan ketapel yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi TEGUH SLAMET

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WAHYUDI Bin LAMIDI dan ditemukan seperangkat alat konsumsi narkotika jenis sabu dan menerangkan pernah membeli narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI dan Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SIKIMAN dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A;
2. (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1;
3. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2;
4. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi:
   a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31;
   b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32;
   c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33;
   d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34;
   e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35;
   f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36;
   g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37;
   h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38;
   i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39;
   j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310;
5. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi :
   a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42;

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43;

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44;

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45;

f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46;

g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47;

h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48;

i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49;

j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410;

k. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411;

6. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51;

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52;

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53;

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54;

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55;

7. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6.

8. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72.

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73.

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74.

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75.

9. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8.

10. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah;

11. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;

12. 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305;

13. 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1.

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2.

c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3.

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4.

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5.

f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6.

g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7.

h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8.

i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9.

j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11.

14. Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp 11.575.000;

15. 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan / wadah narkotika jenis sabu;

16. 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba yang tugasnya antara lain melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan di wilayah hukum Polres Madiun Kota;

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan didepan persidangan sehubungan dengan team reserse narkoba polres madiun kota melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terhadap terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN orang yang menjadi perantara jual beli serta menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI alamat : Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dan penangkapan terhadap terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN alamat : Desa Kenongorejo RT 016 RW. 002 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa penangkapan tersebut diatas karena di duga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dapat diketahuinya peristiwa tersebut karena pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Perumahan Komplek asrama petugas Lapas Klas II Madiun Jl. Yos Sudarso Kec. Manguharjo Kota Madiun diketahui saksi BARTA BIMA RACHMAWAN als. BIMO bin WIDJIANTO dari luar penjara melempar (satu) lilitan bulat plester transparan dan kertas warna ungu didalamnya tisu setelah dibuka berisi pemberat batu serta 1 (satu) kantong plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,65 gram mengunakan pelempar/ketapel yang diterima oleh narapidana HERU PRAKOSO WICAKSONO dan narapidana SUSANTO WIBOWO, setelah dilakukan pemeriksaan saksi BARTA BIMA RACHMAWAN als. BIMO bin WIDJIANTO menerangkan : bahwa sebelumnya menyuruh saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI Bin LAMIDI untuk membuatkan ketapel selanjutnya terhadapnya dilakukan penggeledahan ada padanya ditemukan seperangkat alat mengkonsumsi narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan menerangkan kalau pernah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMAD MUKSIN sehingga saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI ditangkap sebagai pengedar serta menguasai narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN yang telah bermufakat dengan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penggeledahan rumah yang dihuni oleh saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI dengan hasil ditemukan masing-masing dalam posisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75,1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam terpasang nomor 081259097305, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 0812132247723, 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11, Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp11.575.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan/wadah narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN yang menerangkan kalau berada ditempat tersebut dalam rangka memperbaiki salon aktif sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sehari-hari Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN ikut membantu saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI mengedarkan narkotika jenis sabu diantaranya transfer pembayaran setoran pembelian narkotika jenis sabu, mengambil ranjauan narkotika jenis sabu serta mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada pemesanya atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI;

- Bahwa setelah diperoleh fakta tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN selanjutnya team Reserse Narkoba menuju ke rumah Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN ditempat tersebut Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN menyerahkan 1 (satu) buku tahapan BCA nomor rekeing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO yang diterangkan merupakan rekening asal miliknya yang digunakan dalam bertransaksi narkotika jenis sabu menyetor uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI dan menyerahkan 2 (dua) box berisi plastik klip yang dibelinya secara online atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI adapun kegunaan plastik klip tersebut untuk mengkemas narkotika jenis sabu yang akan diedarkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. YUNUS FARID,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba yang tugasnya antara lain melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan di wilayah hukum Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan didepan persidangan sehubungan dengan team reserse narkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terhadap terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN orang yang menjadi perantara jual beli serta menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI alamat : Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dan penangkapan terhadap terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN alamat : Desa Kenongorejo RT 016 RW. 002 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa penangkapan tersebut diatas karena di duga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dapat diketahuinya peristiwa tersebut karena pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Perumahan Komplek asrama petugas Lapas Klas II Madiun Jl. Yos Sudarso Kec. Manguharjo Kota Madiun diketahui saksi BARTA BIMA RACHMAWAN als. BIMO bin WIDJIANTO dari luar penjara melempar (satu) lilitan bulat plester transparan dan kertas warna ungu didalamnya tisu setelah dibuka berisi pemberat batu serta 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat 0,65 gram mengunakan pelempar/ketapel yang diterima oleh narapidana HERU PRAKOSO WICAKSONO dan narapidana SUSANTO WIBOWO, setelah dilakukan pemeriksaan saksi BARTA BIMA RACHMAWAN als. BIMO bin WIDJIANTO menerangkan : bahwa sebelumnya menyuruh saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI Bin LAMIDI untuk membuatkan ketapel selanjutnya terhadapnya dilakukan penggeledahan ada padanya ditemukan seperangkat alat mengkonsumsi narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan menerangkan kalau pernah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMAD MUKSIN sehingga saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI ditangkap sebagai pengedar serta menguasai narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN yang telah bermufakat dengan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penggeledahan rumah yang dihuni oleh saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI dengan hasil ditemukan masing-masing dalam posisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41, 1 (satu) kantong plastic

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75,1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305, 1 (satu) buah ponsel merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 0812132247723, 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11, Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp11.575.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan/wadah narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN yang menerangkan kalau berada ditempat tersebut dalam rangka memperbaiki salon aktif sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sehari-hari Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN ikut membantu saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI mengedarkan narkotika jenis sabu diantaranya transfer pembayaran setoran pembelian narkotika jenis sabu, mengambil ranjauan narkotika jenis sabu serta mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada pemesanya atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI;

- Bahwa setelah diperoleh fakta tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN selanjutnya team Reserse Narkoba menuju ke rumah Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN ditempat tersebut Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN menyerahkan 1 (satu) buku tahapan BCA nomor rekeing 3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO yang diterangkan merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekening asal miliknya yang digunakan dalam bertransaksi narkotika jenis sabu menyetor uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI dan menyerahkan 2 (dua) box berisi plastik klip yang dibelinya secara online atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI adapun kegunaan plastik klip tersebut untuk mengkemas narkotika jenis sabu yang akan diedarkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. BARTA BIMA RACHMAWAN als. BIMO bin WIDJIANTO dibawah sumpah persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas karena telah melempar narkotika kedalam Lapas Kelas II Madiun dan setelah melempar narkotika ke dalam lapas diketahui oleh petugas sehingga dilakukan penangkapan oleh petugas lapas dan anggota Polri, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan penggeledahan rumah tempat tinggalnya dan saksi menyatakan pernah membeli narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMAD MUKSIN dan Terdakwa AGUS WIJIANTO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 WIB saksi melakukan panggilan telepon dari aplikasi WA (087702952302) ke ponsel milik saksi MUHAMAD MUKSIN (nomor WA 081259097305) guna melakukan pembelian narkotika jenis sabu namun tidak ada jawaban, karena saksi ingin membeli narkotika jenis sabu pada saat itu maka saksi menghubungi pembantunya (kurir) yang bernama Terdakwa AGUS WIJIANTO (nomor WA 082132247723) setelah terhubung saksi mengatakan bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram atas permintaan saksi tersebut, Terdakwa AGUS WIJIANTO menyetujuinya dan meminta bertemu di Dsn.Ribahan Ds. Kenongorejo Kec.Pilang Kenceng Kab. Madiun, setelah kami bertemu kemudian Terdakwa AGUS WIJIANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram setelah itu ia mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menjawab membayar terlebih dahulu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan saksi bayar setelahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa AGUS WIJIANTO menyetujuinya ia memberikan nomor rekening BCA atas nama AGUS WIJIANTO (norek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak saksi ingat lagi), setelah mendapat rekening tersebut maka saksi melakukan pembayaran sebesar Rp400.000,00 melalui aplikasi pembayaran SAKUKU atas nama saksi ke rekening BCA atas nama AGUS WIJIANTO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Komplek asrama petugas Lapas Klas II Madiun Jl. Yos Sudarso Kec. Manguharjo Kota Madiun dilakukan penangkapan terhadap saksi, setelah dilakukan penggeledahan rumah yang saksi huni dengan hasil diketemukan 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu, kemudian ditempat tersebut saksi menerangkan kalau yang membuat ketapel/alat melempar adalah saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI Bin LAMIDI beralamat di Desa Kedung Banteng, Rt. 06, Rw 01, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, dengan adanya keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI Bin LAMIDI yang adanya padanya ditemukan seperangkat alat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI Bin LAMIDI menerangkan kalau pernah membeli narkotika jenis sabu dari orang bernama saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI berelamat di Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun kemudian anggota polri melakukan pengembanag penangkapan terhadap saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI dan Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN yang ada padanya ditemukan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penggeledahan rumah yang dihuni oleh saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI dengan hasil ditemukan : 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1, 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35, 1 (satu) kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 0812132247723, 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11, Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp 11.575.000, 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan/wadah narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan/dijual kepada orang lain hal ini saksi ketahui karena saksi pernah membeli dari saksi MUHAMAD MUKSIN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI, dibawah sumpah persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan ditangkap oleh anggota Polri karena telah membantu Terdakwa dalam mengedarkan narkota jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah milik saksi alamat di Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun; saksi dilakukan penangkapan oleh anggota dari Satnarkoba Polres Madiun Kota bersama dengan terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN alamat di Desa Kenongorejo RT 016 RW 002 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN secara bergantian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat saksi bersama dengan terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN berada di dalam rumah di ds. Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tepatnya di ruang belakang/dapur tiba-tiba ibu dari saksi mendatangi tempat tersebut mengatakan kepada saksi dicari orang, namun tidak beberapa lama datang anggota polri datang kemudian menunjukan surat tugas selanjutnya melihat narkotika di atas meja, dengan adanya peristiwa tersebut maka saksi dan terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN diamankan dan anggota polri mencari saksi sipil datang ketua RT/Bpk SUTOJO selanjutnya dengan disaksikan oleh bpk SUTOJO dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi dan terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN serta penggeledahan rumah milik saksi setelah selesai penggeledahan saksi bersama Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN dibawa ke mobil anggota polri disana saksi bertemu dengan saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI dari pertemuan tersebut saksi mengetahui kalau saksi ditangkap karena saksi pernah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI dan yang menyerahkan adalah Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN atas suruhan saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi ditemukan : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram diberi kode A2, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53, 1 (satu) kantong plastic klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 0812132247723, 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11, Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp11.575.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan/wadah narkotika jenis sabu, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menyimpan berbagai ukuran berat dan terdakwa taruh plastic masing-masing satuan dengan berat 0,36 gram, 0,18 gram, dan 0,24 gram guna persediaan apabila ada pembeli yang ingin membeli dengan istilah SUPRA (0,36 gram), istilah PAHE (0,18 gram), PAHE + (0,24) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkotika tersebut masing-masing : SUPRA (0,36 gram) terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), PAHE (0,18 gram) terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan PAHE + (0,24) gram terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN berada ditempat saksi dalam rangka memperbaiki salon aktif sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sehari-hari ia ikut membantu saksi mengedarkan narkotika jenis sabu diantaranya transfer pembayaran setoran pembelian narkotika jenis sabu, mengambil ranjauan narkotika jenis sabu serta mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada pemesannya atas suruhan saksi;
- Bahwa terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN bekerja dengan saksi sebagai kurir Narkotika jenis sabu sejak awal bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu kemudian ia menyetujuinya selanjutnya saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nomor rekening tujuan bank BCA nomor rekening 6170759247 atas nama BUDI HARIYANTO, setelah itu saksi tidak mengikuti Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN ke mesin ATM namun saksi kembali ke rumah saksi yang beralamat di Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun selang waktu 30 menit Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN datang ke rumah saksi dan mengabarkan kalau sudah menyetor uang sesuai permintaan saksi ;
- Bahwa setelah Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN bertemu dalam rumah saksi lalu saksi menawarkan kembali kepada Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN apakah bersedia mengambil narkotika jenis sabu yang telah saksi order tersebut dan nantinya akan saksi berikan uang/ upah sehabis mengambil sabu secara ranjauan tersebut. atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tawaran saksi tersebut kemudian Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN bersedia untuk membantu saksi untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.DEDE Alias GEMBENG yang berada di Lapas klas I MADIUN . yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 membeli sabu sebanyak 50 gram dengan harga Rp 42.500.000,00 kemudian yang kedua pada akhir bulan Juni 2022 membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp.85.000.000,00 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022 sebanyak 100 gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya saksi menyuruh Terdakwa AGUS WIJIANTO untuk setor tunai dengan menggunakan rek.milik AGUS WIJIANTO dengan no.rek.bank BCA ;
- Bahwa saksi selain membeli dari DEDE Als. GEMBENG saksi juga membeli dari orang lain;
- Bahwa kemudian hasil pembelian narkotika jenis sabu tersebut kemudain oleh saksi dijual lagi dan keuntungannya setiap 1 gram saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 dan selain itu saksi juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut untuk biaya hidup sehari-hari untuk keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengedarkan narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 saksi BARTA BIMA RACHMANA menghubungi ponsel milik saksi MUHAMAD MUKSIN bermaksud untuk membeli narkotika namun tidak ada jawaban kemudian saksi BARTA BIMA RACHMAWAN menghubngi Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN melalui WA bahwa dirinya ingin membeli narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram atas permintaan tersebut Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN menyetujuinya karena Terdakwa masih membawa beberapa paket narkotika milik saksi MUHAMAD MUKSIN ;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN dan saksi BARTA BIMA janjian ketemuan di Ds,Rebahan, Pilangkenceng kab.Madiun dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu Terdakwa AGUS SUKIMAN mengatakan kepada saksi BARTA BIMA bahwa harganya Rp.800.000,00 dan yang menentukan harga adalah saksi sendiri ;

- Bahwa pada saat itu saksi BARTA BIMA menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.400.000,00 dan kekurangannya belakang dan saat itu saksi memberikan nomor rekening BCA atas nama AGUS WIJIANTO NO.REK. 3280327408;
- Bahwa setelah saksi BARTA BIMA mendaparkan no.rek. lalu saksi BARTA BIMA melakukan pembayaran kekurangan sejumlah Rp.400.000,00 melalui aplikasi pembayaran SAKUKU yang terpasang pada ponselnya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir narkotika tersebut mendapatkan upah setiap titiknya sebesar Rp.20.000,00 dan selain itu saksi diajak mengkonsumsi sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa pernah saksi MUHAMAD MUKSIN suruh untuk melakukan transaksi membeli narkotika jenis sabu yang pertama dengan berat 50 gram dengan harga Rp.42.000.000,00 kemudian yang kedua dengan berat 100 gram dengan harga Rp.85.000.000,00 dan yang ketiga sebanyak 100 gram dengan harga Rp.8.500.000,00;
- Bahwa saksi dibantu oleh terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis sabu sejak awal bulan Juni 2022;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh saksi dari narapidana di Lapas klas I Madiun yang bernama Sdr.DEDE Als.GEMBENG;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena memiliki,menyimpan narkotika jenis sabu dan mengedarkannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri bersama dengan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI pada Hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI di Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI ditangkap oleh petugas ditemukan baraang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 0812132247723, 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram diberi kode B11, Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp11.575.000,00 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan/wadah narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah diperoleh fakta tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya team reserse narkoba menuju kerumah Tewrdakw AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN dan dirumah tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buku tahapan BCA NO.REK. 3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO yang merupakan rek ,milik Terdakwa yang digunakan dalam bertransaksi narkotika jenis sabu menyot uang pembelian narkotika atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI dan menyerahkan 2 (dua) box berisi plastic klip yang dibelinya secara online atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI yang mana kegunaan plastik tersebut adalah untuk mengemas narkotika jenis sabu yang akan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkotika tersebut masing-masing : SUPRA (0,36 gram) terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), PAHE (0,18 gram) terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan PAHE + (0,24) gram terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN;
- Bahwa Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN berada ditempat saksi MUHAMAD MUKSIN dalam rangka memperbaiki salon aktif sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sehari-hari ia ikut membantu saksi MUHAMAD MUKSIN mengedarkan narkotika jenis sabu diantaranya transfer pembayaran setoran pembelian narkotika jenis sabu, mengambil ranjauan narkotika jenis sabu serta mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada pemesannya atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN;
- Bahwa Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN bekerja dengan saksi MUHAMAD MUKSIN sebagai kurir Narkotika jenis sabu sejak awal bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi MUHAMAD MUKSIN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu kemudian ia menyetujuinya selanjutnya saksi MUHAMAD MUKSIN memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 dan nomor rekening tujuan bank BCA nomor rekening 6170759247 atas nama BUDI HARIYANTO, setelah itu saksi MUHAMAD MUKSIN tidak mengikuti terdakwa ke mesin ATM namun saksi MUHAMAD MUKSIN kembali ke rumah yang beralamat di Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun selang waktu 30 menit terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN datang ke rumah saksi MUHAMAD MUKSIN dan mengabarkan kalau sudah menyetor uang sesuai permintaan saksi MUHAMAD MUKSIN;

- Bahwa saksi MUHAMAD MUKSIN pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.DEDE Alias GEMBENG yang berada di Lapas klas I MADIUN; yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 membeli sabu sebanyak 50 gram dengan harga Rp42.500.000,00 kemudian yang kedua pada akhir bulan Juni 2022 membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp.85.000.000,00 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya saksi MUHAMAD MUKSIN menyuruh Terdakwa AGUS WIJIANTO untuk setor tunai dengan menggunakan rek.milik AGUS WIJIANTO dengan no.rek.bank BCA ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 081213224772 yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MUHAMAD MUKSIN, dan saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI terkait membantu dalam jual beli narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Selain itu juga Hand Phone saksi terdapat aplikasi M-Banking BCA atas nama saksi sendiri dengan nomor rekening 3280327408 saksi pergunakan untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN yang dikirimkan kepada saksi DEDE als. GEMBENG dengan nomor BCA an. BUDI HARIYANTO No. Rek. 6170759247, 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA no Rek. 3280327408 an. AGUS WIJIANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 06851/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C , yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 114308/2022/NNF s/d 14355/2022/ NNF adalah **kristal**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 3 Oktober 2022, telah memeriksa Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN, dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi Zat Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A;
2. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1;
3. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2;
4. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi:
   a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31;
   b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32;
   c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33;
   d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34;
   e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35;
   f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36;
   g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37;
   h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38;
   i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39;
   j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi :
   a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41;
   b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42;
   c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43;
   d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44;
   e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45;
   f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46;
   g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47;
   h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48;
   i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49;
   j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410;
   k. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411;
6. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi :
   a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51;
   b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52;
   c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53;
   d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54;
   e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55;
7. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6
8. 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71.
b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72.
c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73.
d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74.
e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75.

9. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8.
10. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah;
11. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;
12. 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305;
13. 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1.
b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2.
c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3.
d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4.
e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5.
f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6.
g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7.
h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8.
i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10.

k. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11.

14. Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp 11.575.000;

15. 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan / wadah narkotika jenis sabu;

16. 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu,

17. 1(satu) buku tahapan BCA NO.REK. 3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO;

18. 2 (dua) box berisi kantong plastic;

Yang mana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan **bukti surat berupa :** Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 06851/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C , yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 114308/2022/NNF s/d 14355/2022/ NNF adalah **kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara pemeriksaan Laboratorium yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 3 Oktober 2022 telah memeriksa Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN, dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN, dalam melakukan tindak pidana narkotika, bertempat di rumah saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI di Desa Kenongorejo Rt.002 Rw.001 Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Lapas Kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan maka **berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP** tersebut maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena memiliki,menyimpan narkotika jenis sabu dan mengedarkannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri bersama dengan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI pada Hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI di Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI ditangkap oleh petugas ditemukan baraang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A34, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 0812132247723, 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11, Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp11.575.000,00 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan/wadah narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah diperoleh fakta tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya team reserse narkoba menuju kerumah Tewrdakw AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN dan dirumah tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buku tahapan BCA NO.REK. 3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO yang merupakan rek ,milik Terdakwa yang digunakan dalam bertransaksi narkotika jenis sabu menyot uang pembelian narkotika atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI dan menyerahkan 2 (dua) box berisi plastic klip yang dibelinya secara online atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI yang mana kegunaan plastik tersebut adalah untuk mengemas narkotika jenis sabu yang akan diedarkan;

- Bahwa Terdakwa menjual paket narkotika tersebut masing-masing : SUPRA (0,36 gram) terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), PAHE (0,18 gram) terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan PAHE + (0,24) gram terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN;
- Bahwa Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN berada ditempat saksi MUHAMAD MUKSIN dalam rangka memperbaiki salon aktif sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sehari-hari ia ikut membantu saksi MUHAMAD MUKSIN mengedarkan narkotika jenis sabu diantaranya transfer pembayaran setoran pembelian narkotika jenis sabu, mengambil ranjauan narkotika jenis sabu serta mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada pemesannya atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN;
- Bahwa Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN bekerja dengan saksi MUHAMAD MUKSIN sebagai kurir Narkotika jenis sabu sejak awal bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi MUHAMAD MUKSIN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu kemudian ia menyetujuinya selanjutnya saksi MUHAMAD MUKSIN memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 dan nomor rekening tujuan bank BCA nomor rekening 6170759247 atas nama BUDI HARIYANTO, setelah itu saksi MUHAMAD MUKSIN tidak mengikuti terdakwa ke mesin ATM namun saksi MUHAMAD MUKSIN kembali ke rumah yang beralamat di Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun selang waktu 30 menit terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN datang ke rumah saksi MUHAMAD MUKSIN dan mengabarkan kalau sudah menyetor uang sesuai permintaan saksi MUHAMAD MUKSIN;
- Bahwa saksi MUHAMAD MUKSIN pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.DEDE Alias GEMBENG yang berada di Lapas klas I MADIUN; yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 membeli sabu sebanyak 50 gram dengan harga Rp42.500.000,00 kemudian yang kedua pada akhir bulan Juni 2022 membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp.85.000.000,00 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara pembayarannya saksi MUHAMAD MUKSIN menyuruh Terdakwa AGUS WIJIANTO untuk setor tunai dengan menggunakan rek.milik AGUS WIJIANTO dengan no.rek.bank BCA ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 081213224772 yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MUHAMAD MUKSIN, dan saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI terkait membantu dalam jual beli narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Selain itu juga Hand Phone saksi terdapat aplikasi M-Banking BCA atas nama saksi sendiri dengan nomor rekening 3280327408 saksi pergunakan untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN yang dikirimkan kepada saksi DEDE als. GEMBENG dengan nomor BCA an. BUDI HARIYANTO No. Rek. 6170759247, 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA no Rek. 3280327408 an. AGUS WIJIANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 06851/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C , yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 114308/2022/NNF s/d 14355/2022/ NNF adalah **kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 3 Oktober 2022, telah memeriksa Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN, dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelitjk atau tidak, maka harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian "**tanpa hak"** pada umumnya merupakan bagian dari "**melawan hukum**" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan, sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, maka Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "**menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)"; "**menjual"** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"; "**membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan uang"; "**menerima** adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu"; "**perantara**" artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); "**jual beli**" adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; "**menukar"** adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)"; "**menyerahkan"** adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan". Sedangkan pengertian "**Narkotika"** menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena memiliki,menyimpan narkotika jenis sabu dan mengedarkannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri bersama dengan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI pada Hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI di Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI ditangkap oleh petugas ditemukan baraang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kode A, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 0812132247723, 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11, Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp11.575.000,00 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai persediaan/wadah narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah diperoleh fakta tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya team reserse narkoba menuju kerumah Tewrdakw AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN dan dirumah tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buku tahapan BCA NO.REK. 3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO yang merupakan rek ,milik Terdakwa yang digunakan dalam bertransaksi narkotika jenis sabu menyot uang pembelian narkotika atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI dan menyerahkan 2 (dua) box berisi plastic klip yang dibelinya secara online atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI yang mana kegunaan plastik tersebut adalah untuk mengemas narkotika jenis sabu yang akan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkotika tersebut masing-masing : SUPRA (0,36 gram) terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), PAHE (0,18 gram) terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan PAHE + (0,24) gram terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN;
- Bahwa Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN berada ditempat saksi MUHAMAD MUKSIN dalam rangka memperbaiki salon aktif sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sehari-hari ia ikut membantu saksi MUHAMAD MUKSIN mengedarkan narkotika jenis sabu diantaranya transfer pembayaran setoran pembelian narkotika jenis sabu, mengambil ranjauan narkotika jenis sabu serta mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada pemesannya atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN;
- Bahwa Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN bekerja dengan saksi MUHAMAD MUKSIN sebagai kurir Narkotika jenis sabu sejak awal bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi MUHAMAD MUKSIN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu kemudian ia menyetujuinya selanjutnya saksi MUHAMAD MUKSIN memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 dan nomor rekening tujuan bank BCA nomor rekening 6170759247 atas nama BUDI HARIYANTO, setelah itu saksi MUHAMAD MUKSIN tidak mengikuti terdakwa ke mesin ATM namun saksi MUHAMAD MUKSIN kembali ke rumah yang beralamat di Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun selang waktu 30 menit terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN datang ke rumah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMAD MUKSIN dan mengabarkan kalau sudah menyetor uang sesuai permintaan saksi MUHAMAD MUKSIN;

- Bahwa saksi MUHAMAD MUKSIN pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.DEDE Alias GEMBENG yang berada di Lapas klas I MADIUN; yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 membeli sabu sebanyak 50 gram dengan harga Rp42.500.000,00 kemudian yang kedua pada akhir bulan Juni 2022 membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp.85.000.000,00 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya yaitu saksi MUHAMAD MUKSIN menyuruh Terdakwa AGUS WIJIANTO untuk setor tunai dengan menggunakan rek.milik AGUS WIJIANTO dengan no.rek.bank BCA ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 081213224772 yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MUHAMAD MUKSIN, dan saksi TEGUH SLAMET WAHYUDI terkait membantu dalam jual beli narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN Selain itu juga Hand Phone saksi terdapat aplikasi M-Banking BCA atas nama saksi sendiri dengan nomor rekening 3280327408 saksi pergunakan untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN yang dikirimkan kepada saksi DEDE als. GEMBENG dengan nomor BCA an. BUDI HARIYANTO No. Rek. 6170759247, 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA no Rek. 3280327408 an. AGUS WIJIANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 06851/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Tehnologies 5975 C , yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI .didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 114308/2022/NNF s/d 14355/2022/ NNF adalah **kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah* perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang *dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi ADI RIYANTO, YUNUS FARID, SH , saksi BARTA BIMA RACHMAWAN als. BIMO bin WIDJIANTO, saksi AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Desa Kenongorejo RT 002 RW 001 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun terdakwa bersama saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI ditangkap oleh petugas satnarkoba Polres Madiun Kota dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi kode A1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi kode A2, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A3 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A35, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A4 berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A5 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi kode A6, 1 (satu) kantong plastic diberi kode A7 berisi : 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75,1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A8, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305, 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 0812132247723, 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi: 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10, 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11, Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total Rp 11.575.000, 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan/wadah narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN ia menerangkan kalau berada ditempat tersebut dalam rangka memperbaiki salon aktif sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sehari-hari terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN ikut membantu saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI mengedarkan narkotika jenis sabu diantaranya transfer pembayaran setoran pembelian narkotika jenis sabu, mengambil ranjauan narkotika jenis sabu serta mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada pemesanya atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah diperoleh fakta tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN selanjutnya team reserse narkoba menuju ke rumah Terdakwa AGUS WIJIANTO bin SUKIMAN ditempat tersebut terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN menyerahkan 1 (satu) buku tahapan BCA nomor rekeing 3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO yang diterangkan merupakan rekening asal miliknya yang digunakan dalam bertransaksi narkotika jenis sabu menyetor uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI dan menyerahkan 2 (dua) box berisi plastik klip yang dibelinya secara online atas suruhan saksi MUHAMAD MUKSIN bin MUKRI adapun kegunaan plastik klip tersebut untuk mengkemas narkotika jenis sabu yang akan diedarkan;, yang pada akhirnya saksi MUHAMAD MUKSIN Bin MUKRI terdakwa dan Terdakwa AGUS WIJIANTO Bin SUKIMAN ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian . selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Madiun Kota untuk penyidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat semua sudah diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dalam **Pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga oleh karenanya terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 48 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi **kode A**;

2. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi **kode A1;**

3. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi **kode A2;**

4. 1 (satu) kantong plastic diberi **kode A3** berisi:

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310;

5. 1 (satu) kantong plastic diberi **kode A4** berisi :

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411;

6. 1 (satu) kantong plastic **diberi kode A5** berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55;

7. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi **kode A6;**

8. 1 kantong plastic diberi **kode A7** berisi:

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71.
b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72.
c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73.
d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74.
e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75.

9. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi **kode A8**.

10. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah;

11. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;

12. 1 (satu) kantong plastic diberi kode B berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1.
b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2.
c. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4.

e. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5.

f. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6.

g. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7.

h. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8.

i. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9.

j. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10.

k. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11.

13. 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan / wadah narkotika jenis sabu,

14. 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu,

15. 1 (satu) buku tahapan BCA Nomor rek. 3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO;

16. 2 (dua) box berisi kantong plastic klip;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305 dan 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 08213224772,** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total **Rp11.575.000,00 (sebelas juta**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS WIJIANTO BIN SUKIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 38,14 gram diberi **kode A**;

2. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,42 gram diberi **kode A1;**

3. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,56 gram diberi **kode A2;**

4. 1 (satu) kantong plastic diberi **kode A3** berisi:

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A31;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A32;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A33;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A34;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A35;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A36;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram diberi kode A37;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A38;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A39;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode A310;

5. 1 (satu) kantong plastic diberi **kode A4** berisi :

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A41;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A42;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A43;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram diberi kode A44;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A45;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A46;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A47;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A48;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A49;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A410;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram diberi kode A411;

6. 1 (satu) kantong plastic **diberi kode A5** berisi :

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A51;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram diberi kode A52;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A53;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A54;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode A55;

7. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram diberi **kode A6;**

8. 1 kantong plastic diberi **kode A7** berisi:

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A71.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A72.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A73.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A74.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi kode A75.

9. 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram diberi **kode A8**.

10. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih kombinasi merah;

11. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry;

12. 1 (satu) kantong plastic diberi **kode B berisi** :

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B1.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B2.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B3.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B4.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B5.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram diberi kode B6.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B7.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B8.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B9.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B10.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram diberi kode B11.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi plastic klip kosong sebagai persediaan / wadah narkotika jenis sabu,

14. 1 (satu) buah bong terpasang pipet terbuat dari kaca masih berisi narkotika jenis sabu,

15. 1 (satu) buku tahapan BCA Nomor rek. 3280327408 atas nama AGUS WIJIANTO;

16. 2 (dua) box berisi kantong plastic klip;

Dirampas dimusnahkan;

17. 1(satu) buah ponsel merk Oppo type A16 warna hitam terpasang nomor 081259097305 dan

18. 1(satu) buah ponsel merk oppo type A53 warna hitam terpasang nomor 08213224772, **dirampas untuk Negara;**

19. Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu total sejumlah Rp11.575.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Mega Ayu, S.H., M.H. , Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdes Pegriwati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Srikanah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dian Mega Ayu, S.H., M.H.	Ratih Widayanti, S.H.
Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Isdes Pegriwati,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)